

На основу члана 118 став 1 тачка 3 Закона о раду, члана 130 Закона о запосленима у јавним службама, члана 20 Статута Спортског центра Пирот, члана 47 Правилника о раду, члана 2 Правилника о накнадама и другим примањима запослених у Спортском центру Пирот, Управни одбор, на седници одржаној дана 14.02.2020. године доноси:

ПРАВИЛНИК О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником уређују се услови под којима запослени у Спортском центру Пирот остварују право на накнаду трошкова који настају у вези са службеним путовањима у земљи и иностранству.

Члан 2.

Службеним путовањем у смислу овог Правилника сматра се путовање ван места редовног рада запосленог ради извршења одређеног посла по налогу овлашћеног лица.

Под службеним путовањем подразумева се и путовање ради стручног усавршавања и оспособљавања, посете сајмовима, семинарима, конференцијама и сл.

Службено путовање може бити у земљи и у иностранству.

II СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉИ

Појам и трајање службеног путовања у земљи

Члан 3.

Службено путовање у земљи, у смислу овог Правилника, јесте путовање на које се запослени упућује да изврши службени посао ван места рада, када је удаљеност од места рада већа од 50 километара.

Службено путовање у земљи може да траје најдуже 15 дана непрекидно.

Ако потребе посла захтевају или ако започети посао не може да се прекине, службено путовање, уз сагласност директора Спортског центра Пирот може да траје и дуже од 15 дана, али највише 30 дана непрекидно.

Налог за службено путовање у земљи

Члан 4.

Запослени који се упућују на службено путовање дужан је да благовремено, а најкасније три дана пре одласка на службено путовање поднесе Захтев за службено путовање.

Након одобрења Захтева за службено путовање директор Спортског центра Пирот доноси одлуку и издаје Путни налог (у даљем тексту: налог) који мора бити оверен и потписан пре поласка на службено путовање.

Налог за службено путовање у земљи издаје се на посебном обрасцу који обавезно садржи: име и презиме запосленог који путује, место и сврху путовања, датум поласка на путовање и датум повратка с путовања, износ дневнице и евентуално умањење дневнице, износ аконтације који може да се исплати, врсту превозног средства којим се путује, податке о извору средстава из којих се покривају трошкови (као што су средства на пројекту, буџетска средства), извештај са службеног путовања, као и друге податке од значаја за конкретно службено путовање.

Директору Спортског центра Пирот Налог и Одлуку о упућивању на службени пут одобрава и издаје председник УО.

Попуњени и издати налог за службено путовање, се оверава и евидентира по правилима канцелариског пословања.

Исплата аконтације

Члан 5.

На основу налога за службено путовање у земљи, запосленом се може исплатити аконтација до висине процењених трошкова.

Уколико службено путовање не започне у року од три дана од датума који је наведен у налогу, запослени је дужан да исплаћену аконтацију врати наредног дана од истека тог рока.

Накнада трошкова

Члан 6.

Запослени има право на накнаду трошкова на службеном путовању у земљи, односно право на дневнице, путне трошкове и трошкове преноћишта.

Трошкови исхране и градског превоза у месту у ком се врши службени посао надокнађује се кроз дневнице.

Трошкови смештаја

Члан 7.

Запосленом се надокнађују трошкови смештаја према приложеном хотелском рачуну за преноћиште и доручак, а највише до цене у хотелу са 4 звездице.

Запосленом коме је обезбеђен бесплатан смештај не надокнађују се трошкови смештаја.

Запосленом коме је обезбеђена бесплатна исхрана или су плаћена три obroka кроз хотелски рачун, дневнице за службено путовање у земљи умањују се за 80%.

Трошкови превоза

Члан 8.

Трошкови превоза на службеном путовању од места рада до места где се врши службени посао и трошкови превоза за повратак до места рада, надокнађују се у висини стварних трошкова превоза у јавном саобраћају.

Употреба приватног возила за превоз на службеном путовању у земљи дозвољена је под условом хитности, ако се не може користити ни јавни превоз ни службено возило, и то само уз писано одобрење директора Спортског центра Пирот. Под приватним возилом подразумева се како лично тако и возило члана породице подносиоца захтева. Накнада за коришћење приватног возила исплаћује се у износу од 10% прописане цене за литар погонског горива по пређеном километру, а највише до неопорезивог износа из члана 18 Закона о порезу на доходак („Сл.гласник РС“ бр.24/2001, 80/2002, др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006-исправка, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – одлука УС, 7/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 – одлука УС, 8/2013 – усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013-исправка, 108/2013, 6/2014-усклађени дин.изн., 57/2014, 68/2014-др.закон, 5/2015-усклађени дин.изн.,112/2015,5/2016,-усклађени дин. изн. „7/2017-усклађени дин. изн. , 113/2017, 7/2018-усклађени дин. изн., 95/2018, 4/2019-усклађени дин.изн. и 86/2019).

У налогу је потребно уписати податке о типу возила и регистарском броју, броју пређених километара на почетку и на завршетку путовања, дестинацију путовања и пређену километражу на службеном путовању, уз прилагање копије саобраћајне дозволе. Запослени је одговоран за тачност података о пређеној километражи при употреби приватног возила у службене сврхе.

Исплата накнаде за употребу приватног возила у службене сврхе искључује сваку додатну исплату по основу издатака за гориво и одржавање тог возила док се користи на службеном путовању. Међутим, запослени има право на накнаду споредних трошкова који су везани за обављање службеног путовања тим возилом, као што су трошкови путарине, паркинга и сл. уз подношење одговарајућег рачуна.

Накнаду за употребу приватног возила у службене сврхе могуће је исплатити до износа дефинисаног у ставу 2 овог члана у једном месецу.

У посебним случајевима запослени за службено путовање може користити Rent a car, уз писано одобрење директора Спортског центра Пирот.

Члан 9.

Запосленом се исплаћује дневница за службено путовање у земљи у висини од 5% месечне зараде по запосленом у РС према последњем објављеном податку.

Одређивање дневнице према трајању службеног путовања у земљи

Члан 10.

Право на дневницу се рачуна од часа поласка на службено путовање до часа повратка.

Запосленом се исплаћује цела дневница за више од 12 часова проведених на службеном путовању, а пола дневнице за више од 8 а мање од 12 часова проведених на службеном путовању (у току 24 часа).

Временом проведеним на службеном путовању сматра се, у одласку, време од момента поласка изабраног превозног средства из места запослења, а у повратку до момента доласка тог превозног средства у место запослења.

Обрачун путних трошкова

Члан 11.

Трошкови службеног путовања у земљи надокнађују се на основу обрачуна путних трошкова уз који се прилажу одговарајући докази о постојању и висини трошкова (карта за превоз, хотелски рачун, рачун за остале трошкове).

Обрачун путних трошкова заједно са писаним извештајем о службеном путовању подноси се директору Спортског центра Пирот и Служби за рачуноводство и финансије најдуже у року од пет дана од дана када је службено путовање завршено. У складу са одобреним извештајем и приложеним рачунима врши се исплата дневница и трошкова службеног путовања.

III СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ

Појам службеног путовања у иностранство

Члан 12.

Службено путовање у иностранство у смислу овог Правилника јесте службено путовање из Републике Србије у страну државу и обратно, укључујући и путовање из једне у другу страну државу као и из једног у друго место у страној држави, након преласка државне границе.

Налог за службено путовање у иностранство

Члан 13.

Запослени који се упућује на службено путовање у иностранство дужан је да благовремено, по правилу најкасније три дана пре службеног путовања поднесе Захтев за службено путовање.

Након одобрења Захтева за службено путовање директор Спортског центра доноси Одлуку и издаје налог који мора бити оверен и потписан пре поласка на службено путовање.

Налог за службено путовање у иностранство издаје се на посебном обрасцу који обавезно садржи: име и презиме запосленог који путује, назив државе и место у које путује, сврха путовања, датум поласка на путовање и датум повратка с путовања, износ аконтације који може да се исплати, врсту превозног средства којим се путује, категорију хотела у коме је обезбеђен смештај, напомену о томе да ли су обезбеђени бесплатан смештај и исхрана, податке о извору средстава из којих се покривају трошкови (средства на пројекту или буџетска средства).

Исплата аконтације

Члан 14.

На основу налога запосленом се може исплатити аконтација у висини процењених трошкова.

Уколико службени пут не започне у року од три дана од датума који је наведен у налогу, запослени је дужан да исплаћену аконтацију врати наредног дана од истека тог рока.

Накнада трошкова

Члан 15.

Запосленом се надокнађују трошкови смештаја, трошкови превоза, трошкови локалног превоза у месту боравка у иностранству и услуге такси превоза од аеродрома до хотела и обратно, трошкови прибављања путних исправа, трошкови осигурања, вакцинације и лекарских прегледа, уз приложене доказе.

Трошкови смештаја у иностранству

Члан 16.

Запосленом на службеном путовању у иностранству надокнађују се трошкови смештаја у висини плаћеног хотелског рачуна за преноћиште и доручак, изузев за преноћиште и доручак у хотелу прве категорије (5 звездице). У том случају се запосленом надокнађују трошкови смештаја у износу који је једнак износу дневнице.

Када су запосленом обезбеђени бесплатно преноћиште и доручак, трошкови смештаја се не надокнађују.

Трошкови исхране и локалног превоза у месту боравка у иностранству (дневнице)

Члан 17.

Запосленом се надокнађују трошкови исхране и градског превоза у месту боравка у иностранству у износу од 15 евра на свака 24 часа проведена у иностранству.

Умањење утврђене дневнице за службено путовање у иностранство

Члан 18.

Износ утврђене дневнице не умањује се ако се користе кола за спавање на путовању које траје непрекидно најмање 24 часа или ноћу од 22 часа до 6 часова, или најмање шест часова ноћу после 20 часова, или ако се запослени током службеног боравка у иностранству разболи и ради лечења смести у здравствену установу стране државе.

Почетак и престанак права на дневницу

Члан 19.

Дневница за службено путовање у иностранство одређује се од часа преласка државне границе Републике Србије - у поласку до часа преласка државне границе Републике Србије – у повратку.

Ако се у иностранство путује авионом, дневница се одређује од часа поласка авиона с последњег аеродрома у Републици Србији до часа повратка на први аеродром у Републици Србији.

Ако се у иностранство путује бродом, дневница се одређује од часа поласка брода из последњег пристаништа у Републици Србији до часа повратка у прво пристаниште у Републици Србији.

Одређивање дневнице према трајању службеног путовања у иностранство

Члан 20.

Запосленом припада једна дневница на свака 24 часа проведена у иностранству.

Уколико је преостало време проведено у иностранству проведено дуже од 12 часова – припада му још једна дневница, односно још половина дневнице ако је преостало време проведено у иностранству између 8 и 12 часова.

Ако је време проведено у иностранству дуже од 12 часова, а краће од 24 часова, запосленом припада једна дневница, а ако је у иностранству проведено између 8 и 12 часова – пола дневнице.

За свако задржавање у страној држави, односно пропутовање кроз страну државу, које траје дуже од 12 часова запосленом припада једна дневница која је утврђена за ту државу.

Одређивање дневнице према времену проведеном у више страних држава

Члан 21.

Ако запослени у току службеног путовања борави у више страних држава, износ његових дневница одређује се за сваку страну државу у којој борави, сразмерно времену које је провео у тој држави.

На одређивање дневница према трајању службеног путовања и о почетку и престанку права на дневницу примењују се претходна два члана овог Правилника.

Трошкови превоза

Члан 22.

Ради покрића трошкова превоза на службеном путовању у иностранству, запосленом се исплаћују накнаде у висини цене из путничке тарифе за превоз средством оне врсте и раздела који се, према налогу за службено путовање, користе.

Када је у питању покриће трошкова коришћења приватног возила на службеном путовању у иностранству, признаје се 10% цене једног литра супер бензина по пређеном километру, уз обрачунавање припадајућег пореза на зараде.

У случају коришћења Rent a car-а на службеном путовању у иностранству надокнађују се укупни трошкови горива уз приложен рачун, уз потврду о пређеној километражи за путовање.

Трошкови прибављања путних исправа и путног осигурања

Члан 23.

Трошкови прибављања путних исправа и путног осигурања који су у вези са службеним путовањем у иностранство, ако их надлежни орган здравственог осигурања не признаје, надокнађују се запосленом у стварним износима, на основу приложених рачуна.

Обрачун путних трошкова службеног путовања у иностранство

Члан 24.

Трошкови службеног путовања у иностранство надокнађују се на основу обрачуна путних трошкова који запослени подноси заједно са писменим извештајем, по правилу, у року од седам дана од дана када је пут завршен.

Уз обрачун путних трошкова прилажу се одговарајући докази о постојању и висини трошкова (карта за превоз, хотелски рачун и рачун за остале трошкове).

Запослени је дужан да достави копију пасоша са печатом датума преласка при одласку и доласку преко границе, ради пружања доказа да је куповање обављено. Ако се службено путовање обавља у земљи у којој за прелазак границе није потребан пасош, запослени је дужан да достави неки доказ да је путовање обављено у наведеном периоду (потврда о мењању новца и сл.).

Ако је у документу о настанку трошкова, који се прилаже уз обрачун, исказан износ у националној валути у којој није утврђена дневница за ту државу, за обрачун и признавање издатака уз документ користи се курсна листа НБС на дан обрачуна.

IV ПОСЕБНИ СЛУЧАЈЕВИ

Службена путовања лица ван радног односа у земљи и иностранству

Члан 25.

Накнада путних трошкова за службено путовање, као и накнада осталих трошкова службеног путовања у земљи и иностранству, може се исплатити и лицу које није у радном односу у Спортском центру Пирот, а ангажовано је ради обављања одређених послова за потребе Спортског центра Пирот.

Обрачун накнаде трошкова оваквом лицу које се упућује на службено путовање врши се у складу са чланом 85. став 6 тачка 5 Закона о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“ бр.24/2001, 80/2002, др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006-исправка, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – одлука УС, 7/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 – одлука УС, 8/2013 – усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013-исправка, 108/2013, 6/2014-усклађени дин.изн., 57/2014, 68/2014-др.закон, 5/2015-усклађени дин.изн.,112/2015,5/2016,-усклађени дин. изн. „7/2017-усклађени дин. изн. , 113/2017, 7/2018-усклађени дин. изн., 95/2018, 4/2019-усклађени дин.изн. и 86/2019).

Обрачун накнаде трошкова службеног путовања лицу које се упућује на службено путовање обрачунава се у зависности од тога да ли је закључен уговор са оваквим лицем о обављању послова са накнадом или без накнаде:

а) ако је уговор о обављању послова склопљен без исплате надокнаде, на све трошкове путовања обрачунава се и плаћа порез на доходак грађана по стопи од 20% на основицу умањену за нормиране трошкове у висини од 20% (у складу са чл. 85 Закона о порезу на доходак грађана).

б) ако је уговор о обављању послова склопљен са надокнадом, обрачун се врши као у претходном ставу, уз обрачун и плаћање социјалних доприноса.

Члан 26.

Уколико је службено путовање запосленог у земљи или иностранству везано за међународни прјекат, исплата путних трошкова ће се вршити на начин који је предвиђен правилима међународног пројекта, уз обрачун и плаћање припадајућег пореза. Налог по овом основу одобраваће се само запосленима који су наведени као реализатори међународног пројекта.

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

Овај Правилник ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли послодавца.

Управни одбор
Председник Марјан Ђирић

